

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ninh Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2025

Số: 14/QĐ-ĐG

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định về trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 quy định chi tiết một số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH14;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định 02/QĐ-CTHADS ngày 23/01/2025 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi quyết định thi hành án;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2024/HĐ-DVĐG ngày 07/10/2024 và Phụ lục hợp đồng số 01/PL-HĐ ngày 07/02/2025 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình với Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình;

QUYẾT ĐỊNH

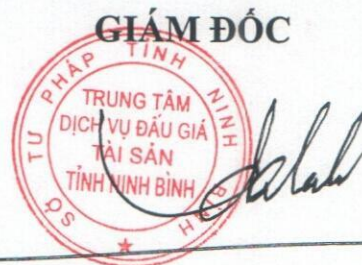
Điều 1. Ban hành Quy chế đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/3/2025.

Điều 3. Cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, các thành viên nơi thực hiện việc đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu TT.



Lã Khắc Khánh

Ninh Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ

**Đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-ĐG ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình)*

Điều 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

STT	Tên tài sản	Giá khởi điểm (đồng)	Tiền bán hồ sơ (đồng)	Tiền đặt trước (đồng)
1	01 chiếc Tàu có kết cấu bê tông cốt thép, vỏ tàu màu xi măng đã cũ, không đeo biển số, không kẻ vẽ hay ký hiệu tài có chiều dài trên boong là 30m, chỗ rộng nhất 4,9 m, có 05 khoang và 05 máy nổ lắp trên tàu và 27 m ³ cát đen san lấp	52.000.000	50.000	10.400.000

- Có bảng kê chi tiết kèm theo;

- Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định.

Điều 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30' ngày 06/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

2. Thời gian xem tài sản và giấy tờ có liên quan: từ 07 giờ 30' ngày 11/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 13/3/2025 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại Bãi neo đậu thuộc khu vực trụ sở làm việc của Đội CSĐT thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình thuộc địa phận phường Bích Đào, thành phố Hoa Lư.

Khách hàng lấy Giấy Giới thiệu xem tài sản tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, khách hàng không liên hệ thì được coi là đã xem tài sản.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ 07 giờ 30' ngày 06/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 18/3/2025.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình:

Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ **Số tài khoản:** 360001060000017 mở tại Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh Ninh Bình.

Phần nội dung ghi: “Tên khách hàng, căn cước công dân” đăng ký tham gia đấu giá tài sản của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình ”.

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00' ngày 18/3/2025.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00' ngày 21/3/2025 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phát hành);

- Căn cước công dân (Bản photo);

- Giấy Giới thiệu của tổ chức, công ty (nếu có);

- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản Ngân hàng do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có).

Điều 3. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024)

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 4. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024)

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

- Từ chối ký Biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

- Người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trong thời gian quy định.

Điều 5. Đối tượng, quyền hạn, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá tài sản

1. Đối tượng tham gia đấu giá

Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá.

2. Người có đủ điều kiện tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá là công dân mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, tự nguyện tham gia đấu giá;

- Đã nộp phiếu đăng ký theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phát hành và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Nộp đủ tiền đặt trước trong thời gian quy định tại Quy chế này;

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

3. Những người sau đây không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

b. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký Biên bản đấu giá tài sản;
- Phải nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền trúng đấu giá, các khoản phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước về chuyển quyền sở hữu (nếu có);
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá, điều kiện mở phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá

- Tuân thủ quy định của pháp luật;
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;
- Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành.

2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá

Phiên đấu giá chỉ được mở khi tài sản đưa ra đấu giá phải có từ hai (02) hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và hai (02) hồ sơ trả giá trở lên. Trường hợp hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đấu giá mà chỉ có một (01) hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một (01) hồ sơ nộp tiền đặt trước thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ trả lại tiền hồ sơ và tiền đặt trước cho khách hàng đó và xác định phiên đấu giá không thành.

Điều 7. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá; Bước giá; Cách thức trả giá tại phiên đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, không hạn chế số vòng tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá: là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá quy định cho các vòng đấu giá là:

Bước giá tối thiểu là: **200.000 đồng**, bước giá tối đa không hạn chế.

Giá trả đầu giá = Giá khởi điểm của tài sản + n (lần) bước giá (n: là các số tự nhiên từ 0,1,2,3,4,5....) áp dụng cho vòng trả giá thứ nhất (01).

Giá trả đầu giá vòng thứ hai (02) trở đi phải có giá trả là giá trả cao nhất ở vòng liền kề trước đó (+) thêm một bước giá tối thiểu là 200.000 đồng và bước giá tối đa là không hạn chế. Giá trả đầu giá = Giá trả cao nhất vòng liền kề + n (lần) bước giá (n: là các số tự nhiên từ 1,2,3,4,5....) áp dụng cho tất cả các vòng trả giá bắt đầu từ vòng trả giá thứ hai (02) trở đi.

4. Cách thức trả giá

- Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình; thời gian ghi phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu tối đa là 05 phút/01 lần trả giá (có đồng hồ tính giờ hiển thị trên màn hình máy chiếu). Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đầu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

5. Cách viết số tiền vào phiếu trả giá cụ thể như sau:

- Những người tham gia trả giá ở vòng thứ nhất (01) được phép trả giá bằng giá khởi điểm của tài sản, nếu trả giá cao hơn giá khởi điểm thì phải cộng (+) thêm bước giá tối thiểu là 200.000 đồng và bước giá tối đa là không hạn chế. Giá trả đầu giá = Giá khởi điểm của tài sản + n (lần) bước giá (n: là các số tự nhiên từ 0,1,2,3,4,5....) áp dụng cho vòng trả giá thứ nhất (01).

- Những người tham gia trả giá vòng thứ hai (02) trở đi phải có giá trả là giá trả cao nhất ở vòng liền kề trước đó (+) thêm một bước giá tối thiểu là 200.000 đồng và bước giá tối đa là không hạn chế. Giá trả đầu giá = Giá trả cao nhất vòng liền kề + n (lần) bước giá (n: là các số tự nhiên từ 1,2,3,4,5....) áp dụng cho tất cả các vòng trả giá bắt đầu từ vòng trả giá thứ hai (02) trở đi.

- Nếu người tham gia đấu giá trả giá khác với mức giá đã quy định nêu trên là vi phạm Quy chế đấu giá (*vi phạm ở vòng đấu giá nào thì từ vòng tiếp theo bị mất quyền đấu giá, người bị mất quyền đấu giá tham gia đấu giá phải ký vào danh sách dừng đấu giá theo quy định*);

- Người tham gia đấu giá có quyền xin dừng trả giá sau vòng trả giá thứ nhất hoặc ở bất cứ vòng nào nhưng phải thông báo cho người điều hành cuộc đấu giá biết và không được tham gia trả giá ở các vòng đấu giá tiếp theo.

Ví dụ : Giá khởi điểm của tài sản là 52.000.000 đồng, bước giá tối thiểu là: 200.000 đồng, bước giá tối đa là không hạn chế.

Tại vòng 01:

Giá trả đầu giá = Giá khởi điểm của tài sản + n (lần) bước giá (n: là các số tự nhiên từ 0,1,2,3,4,5....)

Người tham gia trả giá có quyền trả bằng giá khởi điểm là 52.000.000 đồng hoặc trả cao hơn thì phải cộng (+) thêm ít nhất một bước giá tối thiểu là 52.200.000 đồng; 52.400.000 đồng;.....; 60.000.000 đồng;....., tối đa không hạn chế.

Tại vòng 02 trở đi:

Giá trả đầu giá = Giá trả cao nhất vòng liền kề + n (lần) bước giá (n: là các số tự nhiên từ 1,2,3,4,5....)

Người tham gia trả giá cao nhất vòng liền kề là 52.200.000 đồng thì phải cộng (+) thêm ít nhất một bước giá tối thiểu là 52.400.000 đồng; 52.600.000 đồng;.....; 70.000.000 đồng;....., tối đa không hạn chế.

Điều 8. Xác định giá trúng đầu giá, người trúng đầu giá

- Căn cứ vào kết quả trả giá ở vòng cuối cùng, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác định người trả giá cao nhất của tài sản và công bố người trúng đầu giá của tài sản đó;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất của tài sản, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tiếp tục tiến hành quy trình trả giá (01 vòng) giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đầu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đầu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đầu giá.

- Trường hợp sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đầu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đầu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đầu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đầu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liên kê cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kê không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 9. Thời hạn, phương thức thanh toán và bàn giao tài sản trúng đấu giá

1. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản:

- Sau khi phiên đấu giá kết thúc, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình chuyển kết quả phiên đấu giá, danh sách khách hàng tham gia đấu giá, biên bản đấu giá có chữ ký của khách hàng cho Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình hướng dẫn người mua được tài sản đấu giá nộp đầy đủ tiền mua tài sản một lần (sau khi đã trừ đi tiền đặt trước) trong thời hạn **05** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

- Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình nhận đủ số tiền của người trúng đấu giá sẽ có trách nhiệm bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan cho người mua được tài sản.

Trường hợp người trúng đấu giá từ chối trúng đấu giá hoặc hết thời hạn nộp tiền theo quy định mà người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá thì sẽ hủy bỏ kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước của người đó sẽ thuộc về bên có tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bàn giao tài sản:

- Việc bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá phải được lập thành biên bản, Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

- Địa điểm bảo quản và bàn giao tài sản: tại Bãi neo đậu thuộc khu vực trụ sở làm việc của Đội CSĐT thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình thuộc địa phận phường Bích Đào, thành phố Hoa Lư.

Điều 10. Nội quy phiên đấu giá

- Chỉ có những người có tên trong danh sách đã đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá; Trường hợp tham gia đấu giá theo ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (yêu cầu chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã, phòng Tư pháp cấp huyện hoặc phòng/văn phòng công chứng);

- Người tham gia đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định trong phòng đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí quy định khi chưa có sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá; không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá;

Trên đây là Quy chế đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Các nội dung khác không được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu giá tài sản./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu TT.

GIÁM ĐỐC



Lã Khắc Khánh